

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 60/2532

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายน้อย จันทะเคียน กับพวก

จำเลย

นายลี ภูหลำ ผู้ขอประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 116, มาตรา 118

ความว่า ผู้ขอประกันได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยทั้งสองไว้บัดนี้ผู้ประกันไม่ประสงค์จะประกันตัวจำเลยทั้งสองต่อไปจึงขอถอนประกันและได้โปรดคืนทรัพย์สินหลักประกันแก่ผู้ประกันด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 44)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 20,22 ทวิ,69 ฯลฯ ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปีปรับคนละ 5,000 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 2,500 บาท โทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองสถานเดียว คนละ 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุกคนละ 3เดือน ไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา(อันดับ 39)

ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามคำร้องของนายสีฎุหลำ ผู้ขอประกันขอถอนประกันและขอ
คืนหลักประกัน ไม่ขอเป็นผู้ประกันจำเลยทั้งสองต่อไปจึงให้คืนหลักประกัน เมื่อไม่มี
ผู้ขอประกัน จึงไม่จำต้องวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาของจำเลยทั้ง
สองยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามคำร้องของนายสีฎุหลำ ผู้ขอประกันขอถอนประกันและขอ
คืนหลักประกัน ไม่ขอเป็นผู้ประกันจำเลยทั้งสองต่อไปจึงให้คืนหลักประกัน เมื่อไม่มี
ผู้ขอประกัน จึงไม่จำต้องวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาของจำเลยทั้ง
สองยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ